



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/489/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
דגנית קציר-ברין

תובעים	1	חסיד ישורון פרזנה
	2	כהן ניסים
	3	כהן שרה
	4	מועדים יפה
	5	מועדים מנשה
	6	מזרחי אפרים
	7	דה-רון אלה
	8	דוד אבי
	9	דוד אביבה
	10	מלח יוסף
	11	מלח יהודית

באמצעות ב"כ: עו"ד פדידה יגל
התבור 19, נס ציונה
(פקס חלופי: 03-5518224)
טל': 0544510984 פקס: 0779616908

נגד

נתבעים	1	הדר יצחק
	2	הדר שרה

באמצעות ב"כ: עו"ד חסטר אליהו
מונטיפיורי 26 תל-אביב
טל': 03-5603384 פקס: 5603650

פסק דין

א. מבוא כללי

1. עסקינן בתביעה לפי סעיף 5 לחוק המקרקעין (חיזוק בתיים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח – 2008 (להלן: "**חוק החיזוק**") במסגרתה מבוקש לאשר לתובעים להוציא אל הפועל פרויקט חיזוק מפני רעידות אדמה של הבית המשותף המצוי ברחוב זלמן ארן 26 חולון הידוע גם כחלקה 274 בגוש 6049 (להלן: "**הבית המשותף**" או "**הבית**") חרף התנגדות הנתבעים.

הפרויקט כולל תוספת דירות חדשות לבית.

2. הבית המשותף נבנה לפני ינואר 1980, ומשכך, הוא אינו עומד בתקן ישראלי 413 (עמידות בפני רעידות אדמה).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/489/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. התובעים הם בעלי 8 מתוך 9 דירות הבית המשותף, ולדירותיהם יחדיו צמודים 581/644 חלקים מהרכוש המשותף.
4. הנתבעים הם בעלים של דירה בבית (חלקת משנה 3), הממוקמת בקומה הראשונה ולה צמודים 63/644 חלקים ברכוש המשותף.

ב. תמצית טענות הצדדים

טענות התובעים

5. בין התובעים, שהם רוב בעלי דירות הבית, לבין י. מאנע ושות' בע"מ ח.פ. 512223223 (להלן: "היזם") נחתם ביום 29.11.2016 הסכם לביצוע עבודות חיזוק הבית במסגרת פרויקט לפי תמ"א 38 (להלן: "הסכם" או "ההסכם").
6. על פי ההסכם, עתיד היזם לבצע שיפוץ וחיזוק הבית המשותף מפני רעידות אדמה, ובכלל זאת לבצע הרחבה של הדירות הקיימות, לרבות הוספת חדרי ממ"ד, מרפסות, הקמת מעלית, שיפוץ המעטפת החיצונית והחלפת כל התשתיות של הבית המשותף, בהתאם למפרט ולתוכנית שצורפה להסכם.
- בתמורה לביצוע העבודות דלעיל, הסכימו התובעים להעביר ליזם את זכויות הבנייה בגג הבית ובקומת הקרקע וכן חלקים מסוימים מהרכוש המשותף.
7. לטענת התובעים, כל בעלי הדירות בבית, לרבות הנתבע, חתמו על "הסכמה עקרונית" לביצוע הפרויקט ואף מינו לשם כך נציגות.
8. לאחר מו"מ ממושך נחתם הסכם בין התובעים ליזם. משעה שנחתם ההסכם שמו להם הנתבעים למטרה לסכל את ביצוע הפרויקט מבלי שתהיה להם כל טענה רלוונטית מהותית.
9. הנתבעים הגישו לוועדה המקומית התנגדות למתן היתר לביצוע העבודות, אולם התנגדותם נדחתה.
10. בשנים האחרונות נעשו מספר ניסיונות לרצות את הנתבעים, בין היתר, לבקשתו של נתבע מס' 1 נערכה פגישה בינו לבין היזם בנוכחות נציגות הבית. ובא כוחה בחודש מאי 2015. בפגישה זו דרש הנתבע 1 מהיזם כי תוצמד לו חניה, הגם שכיום אין לדירתו חניה צמודה. בכך ביקש הנתבע 1 לפגוע בעקרון השוויון הקבוע בהסכם. היזם והנציגות סירבו למלא אחר דרישה זו.
11. במסגרת הפרויקט, צפויים לקבל חניות בעלי דירות בבית להם חניה צמודה ברישום, וכן בעלי דירות חדשות בלבד.
12. חרף ניסיונות חוזרים ונשנים, ומאמצים לשכנע את הנתבעים, עומדים האחרונים בסירובם ואינם מעוניינים לחתום על ההסכם וזאת ללא סיבה ראויה.
13. הוועדה המקומית אישרה ביום 22.8.2019 את ביצוע העבודות ברכוש המשותף בתנאים, תוך שדחתה 3 התנגדויות שהוגשו על ידי הנתבעים. יצוין כי בפני הוועדה קבלו הנתבעים על מיקום חלון חדר הממ"ד, על פגיעה בנוף וכן העלו טענה בנוגע לחניה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/489/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

14. התנגדות הנתבעים נובעת משיקולים זרים, משום שהם אינם רוצים להוציא את הפרויקט אל הפועל וזאת לצורך סחיטת היזם לתוספת חניה לדירתם. לנתבעים לא נגרמת כל פגיעה בזכותם הקניינית, נהפוך הוא, הנתבעים ייהנו מהרחבה משמעותית לדירתם ומהשבחת הרכוש המשותף.

15. דירת הנתבעים מושכרת לצד ג' בשכירות חופשית.

16. לאור האמור לעיל, מבוקש ליתן צו עשה לאישור ביצוע עבודות חיזוק הבית המשותף ולמינוי ב"כ התובעים להתקשר ולחתום בשם הנתבעים על כל המסמכים הנדרשים לצורך ביצוע הפרויקט, ובהם ההסכם ונספחיו.

טענות הנתבעים

17. המדובר בבית משותף בן 3 קומות ובכוונת היזם לבנות 3 קומות נוספות מעל הגג הקיים וכן להקים דירת גן בקומת הקרקע.

18. דירת הנתבעים ממוקמת בקומה הראשונה של הבית. תחת דירתם, מצוי רכוש משותף המשמש להם כמקום חניה. כתוצאה מיישום התוכנית, יאבדו הנתבעים את מקום החניה המשמש אותם וחלף זאת לא יוקצה להם במסגרת התוכנית מקום חניה אחר, וזאת על אף שהיזם מקצה מקומות חניה לדירות החדשות שיוקמו.

19. על פי תכנית העבודות, עתיד היזם לסגור (לבטל) את חלון חדר השינה בדירת הנתבעים.

20. הנתבעים הם אנשים חולים, פנסיונרים מעל גיל 74, אשר מתפרנסים אך ורק מדמי השכירות של הדירה מושא התביעה. עבודות הבניה הצפויות, עתידות להמשך למעלה משנתיים ובכך תפגע קשות הכנסתם של הנתבעים מהדירה. היזם לא התחייב ולא הבטיח לשלם לנתבעים דמי שכירות סדירים.

21. לנתבעים אין אמון ביזם, בחבר הנציגות, וכן בבא כוח התובעים.

22. ההסכם גורף וכוללני, וזהותו של הקבלן המבצע אינה ידועה. הערבות הבנקאית שניתנה ע"י היזם בסך 500,000 ₪ יורדת בהדרגה ואינה מספקת.

23. תכנית העבודות פוגעת באופן מהותי בזכויותיהם וכל מטרת הפרויקט היא התעשרות היזם על גבם של הנתבעים.

24. הנתבעים לא חתמו על המסמך המייחס להם הסכמה עקרונית לפרויקט.

25. היזם טרם הגיש למוסדות התכנון תכניות מתוקנות. כמו כן, הוגש ערר על החלטת המוסד התכנוני.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/489/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

26. אשר על כן, מבקשים הנתבעים לדחות את התביעה ולחייב את התובעים בהוצאותיה.

ג. מהלך הדיון

27. ביום 21.5.2020 התקיים דיון במהלכו דרשו הנתבעים לקבל עותק של תכנית העבודות (גרמוסקה). במהלך הדיון הבהיר ב"כ התובעים כי הקבלן המבצע טרם נבחר וטרם ניתן היתר בנייה עוד הבהיר כי הקבלן שיבחר יהיה קבלן מורשה בעל סיווג מתאים. בסיום הדיון, ניתנה החלטה לפיה יש להמציא את תכנית העבודות ונקבע מועד לקדם משפט נוסף.

28. ביום 3.6.2020 התקיים דיון קדם משפט נוסף במהלכו חזרו הנתבעים על התנגדותם ביתר פירוט. ב"כ התובעים הבהיר כי בעקבות התנגדות הנתבעים, שונה מיקום חלון הממ"ד. כמו כן, הובהר כי ניתן למצוא פתרון תכנוני חלופי לכניסה לממ"ד אותו הסכים ב"כ הנתבעים לשקול. לבסוף הוסכם כי יראו את כתב התביעה כמתוקן באופן שיכללו בו הטענות התכנוניות שהועלו בדיון והתיק נקבע לשמיעת ראיות.

29. ביום 15.9.2020 התקיים דיון הוכחות במסגרתו נחקרו מטעם התובעים: מר בועז שמואלוב – מפקח הפרויקט (אדריכל במקצועו) ומר יוסף מלח (חבר נציגות הבית). מטעם הנתבעים: הנתבע 1 עצמו וגב' מרינה פנוש – אדריכלית.

30. לאחר סיום שלב הראיות הגישו הנתבעים בקשת פסלות שנדחתה בהחלטה מנומקת מיום 18.2.2021.

31. הצדדים הגישו סיכומי טענות בכתב והגיעה העת להכריע בתביעה.

ד. דיון והכרעה

32. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ואת העדויות, ולאחר שבחנתי את תכנית העבודות ואת הראיות מצאתי לקבל את התביעה במלואה.

להלן נימוקיי:

33. סעיף 5 לחוק החיזוק קובע:

"(א) ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה אחת או יותר, לרבות הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לשם התקנת מקומות חניה והצמדתם לדירה או לדירות כאמור, טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות, כאמור בחוק המקרקעין; ואולם רשאי המפקח, אף אם לא התקבלה על כך החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף, לאשר את ביצוע העבודה, על פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף ושני שלישים מהרכוש המשותף היו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/489/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

צמודים לדירותיהם, ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו.

(ב) אישר המפקח ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא להתנות בתנאים וכן ליתן הוראות לעניין סדרי הרישום בלשכת רישום המקרקעין; כן רשאי המפקח, אם ראה שבנסיבות העניין קיימת הצדקה לעשות כן, למנות אדם שהוא עורך דין או רואה חשבון, ושאינו בעל דירה בבית המשותף שלגביו אושר ביצוע העבודה כאמור, אשר יהיה מוסמך, בהתאם להוראות המפקח, להתקשר בשם כל בעלי הדירות בבית המשותף לשם בניית הדירה החדשה ולהעברת זכויות בה לאחר מכן.

(ג) הוראות סימן ד' בפרק ו' לחוק המקרקעין יחולו על הדיון לפי סעיף זה בפני המפקח, בשינויים המחויבים.

(ד) דירה חדשה שהוחלט על בנייתה בהתאם להוראות סעיף זה תהא בבעלותם של מי שערב ביצוע העבודה היו בעלי דירות בבית המשותף, לפי החלק ברכוש המשותף הצמוד לכל דירה".

34. לצורך הקמת דירה או דירות חדשות וכן לצורך התקנת מקומות חניה והצמדתם לדירות אלו נדרשת החלטה מראש של כל בעלי הדירות. עם זאת, חוק החיזוק מעניק למפקח הסמכות לאשר ביצוע של עבודות לחיזוק הבית על-פי תביעה של בעלי דירות שבבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף ושני שלישים מהרכוש המשותף, ובלבד שנתן לכל בעל דירה הזדמנות לטעון את טענותיו. חוק החיזוק אף מסמיק את המפקח למנות עורך דין או רואה חשבון על מנת שזה יתקשר, בהתאם להוראותיו, בשם כל בעלי הדירות בבית המשותף לשם בניית הדירה החדשה והעברת הזכויות בה לאחר מכן (כאמור בסעיף 5(ב) לחוק).

35. חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה הוא אינטרס ציבורי. עידוד בעלי הדירות לבצע עבודות חיזוק מכוח תמ"א 38 בא לידי ביטוי בקביעת הסדרים המפחיתים את הרוב הדרוש או קובעים מנגנון המאפשר השגת רוב לשם קבלת החלטה בנוגע לביצוע עבודות ברכוש המשותף. הסדרים אלו נועדו למנוע מצב בו בעל דירה המסרב לביצוע הפרויקט יכשיל ביצוען של עבודות מכוח תמ"א 38, שיש בהן כדי להיטיב עם יתר בעלי הדירות בבית ועם החברה בכללותה. מטרת ההסדר שנקבע היא "למנוע מצב שבו, בשל התנגדות לא מוצדקת מצד בעל דירה אחת או יותר, לא יהיה ניתן לנצל את זכויות הבניה על פי תוכנית החיזוק ובכך תימנע האפשרות להשיג את המקורות הכספיים הדרושים לחיזוק הבית" (ראו: דברי ההסבר להצעת חוק החיזוק, בעמ' 704).

36. באשר לחשיבות שבהתגוננות מפני רעידות אדמה במדינת ישראל מצאתי להפנות לדברים שנכתבו בדו"ח מיוחד של מבקר המדינה בנושא:

"מרבית המומחים לרעידות אדמה סבורים, כי התרחשותו של אסון רעידות אדמה בישראל, שעלול לגבות אלפי קורבנות בנפש ולגרום נזקים ניכרים רכוש ולמבנים, היא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/489/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כמעט ודאית, וכי רעידת אדמה כזאת בוא תבוא, במוקדם או במאוחר. אשר על כן, ההיערכות לקראתה, חייבת לעמוד במקום גבוה ביותר בסדר העדיפויות הלאומי. אם תשכיל מדינת ישראל להיערך נכון, לחזק מבנים שאינם עומדים בתקן לבנייה עמידה ברעידות אדמה ולדאוג לאכיפת התקן, גדולים הסיכויים שתצליח לצמצם באורח ניכר את הנזקים הצפויים מרעידת אדמה שעוצמתה גבוהה. לפיכך, אין לראות בהוצאות למימון חיזוקם של מבנים בפני רעידות אדמה בזבוז, אלא השקעה בביסוס ובחיזוק של תשתית המדינה שתישא פירות בטווח הארוך". (דו"ח מיוחד של מבקר המדינה בנושא עמידות מבנים ותשתיות ברעידות אדמה – תמונת מצב (23.3.2011), עמ' 5).

37. פעולה משותפת של בעלי הדירות היא תנאי הכרחי ליישומה של תכנית תמ"א 38 בבית משותף הן משום שהחיזוק צריך להיעשות ברחבי הרכוש המשותף תוך שימוש בו, והן משום שזכויות הבנייה הן נכס משותף לכל בעלי הדירות.

38. אין ספק כי ליזם צומח רווח כלכלי מביצוע הפרויקט. אותו רווח כלכלי נועד לייצר תמריץ לביצוע ולקידום פרויקטים מעין אלו, שתכליתם, כאמור, חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה. עם זאת, אין מניעה כי בעלי הדירות יתאגדו בעצמם לצורך ביצוע פרויקט חיזוק (יזמות עצמית) אלא שסוג פרויקטים מן הסוג האחרון נפוץ פחות במקומותינו.

39. פרויקט חיזוק המחייב פעולה משותפת בבית משותף מעורר לא פעם קשיי יישום. לצד התופעות המוכרות כגון "בעל דירה סרבן" ו"בעל דירה סחטן" קיימות תופעות נוספות כגון "בעל דירה אדיש", "בלתי גמיש", "הדבק בריבונות", "המסתפק במועט" ועוד; בעלי דירות אלו מונעים את הפעולה המשותפת המחייבת שיתוף פעולה מצדם לעיתים מחמת חוסר העניין שהם מגלים במטרה המשותפת ובפירותיה או מאחר שאין הם נכונים לשאת את אי הנעימות הטרדה או הוויתורים הכרוכים בפעולה זו ותוצאותיה.

על רקע האמור לעיל ועל רקע הפסיקה הרלבנטית שתפורט להלן אבחן את המקרה שבפני.

התכנית

40. מצאתי כי ככלל התכנית מיטיבה עם בעלי הדירות בבית. אין ספק כי בנוסף לשיפוץ הבית הכולל: שיפוץ החזיתות, תוספת מעלית, תוספת ממ"דים וכן תוספת מרפסות (גם אם ממדי המרפסות קטנים יחסית) הן תוספות משביחות. לדעתי, הן בעלי הדירות העליונות והן בעלי הדירות התחתונות עתידים להשביח את נכסם וליהנות מקיום הפרויקט.

41. לא הוכח כי התכנית התקבלה בחוסר תום לב או תוך ניגוד עניינים.

42. הנתבעים לא הציגו תכנית חליפית קונקרטית אשר גלומים בה יתרונות שאינם גלומים בהסכם מושא ההליך. לא הוצג יזם אחר המוכן לבצע את הפרויקט באותם תנאים או בתנאים טובים מאלו שעוגנו בהסכם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/489/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

43. טענות הנתבעים או מי מהם לירידה או לפגיעה בערך דירתם עקב הפרויקט, או לפגיעה מהותית בה לא הוכחו לטעמי. לא הוגשה חוות דעת שמאית המלמדת כי בעקבות הפרויקט יירד ערכה של דירתם, לא כל שכן, באופן מהותי.

44. מקצת מהטענות שהעלו על ידי הנתבעים הן טענות שהן ביסודן "טענות תכנוניות" כגון: מיקום הממ"ד ויצירת חדרים בלתי תקינים (שהיא טענה המהווה הרחבת חזית אסורה אשר נטענה לראשונה בעדות האדריכלית מטעם הנתבעים). ברי כי המקום הראוי להעלות טענות אלו הוא בפני המוסד התכנוני שאז ניתן היה לשקול את הטענות ביסודיות וכן לבחון חלופות תכנון. בוודאי שאין מקום להעלות טענות תכנוניות בפני המפקחת על רישום מקרקעין מקום שאלו נדחו על ידי מוסדות התכנון.

בעת"מ (ת"א 53123-03-14 שיין נ' ועדת הערר לתכנון ובניה ת"א (פסק דין מיום 1.1.15, פורסם בנבו) נאמרו דברים הרלבנטיים גם לענייננו:

"טענותיה של העותרת ביחס למיקום הממ"ד הן תכנוניות גרידא, ובית-המשפט לא יתערב לכן בשיקול-הדעת של הגורמים המקצועיים – הוועדה המקומית, וועדת הערר שהיא גוף תכנוני בעל סמכות מקורית. כך נפסק בשורה ארוכה של פסקי דין, ובין היתר בעע"מ 3478/07 ביקל נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז ואח' [פורסם בנבו]:

"בית משפט זה חזר ופסק כי סמכות התכנון הופקדה בידיהם של גופי התכנון המנויים בחוק. במרחב שיקול הדעת הניתן להם, ועל יסוד הנחה שהם פועלים בתום לב ובמידה ראויה של סבירות, רשאית ומוסמכים אותם גופים לנוע כרצונם ועל פי שיקול דעתם. בית המשפט לא יתערב בפעילות של גופי התכנון אלא במקרה של פעולה שלא כחוק או בחוסר סמכות, שלא בתום לב או שלא בסבירות ראויה" (ור' גם עע"מ 402/03 עמותת העצמאים באילת (לשכת המסחר) נגד ועדת ערר מחוז דרום (פ"ד נח(3) 199,208).

45. על רקע האמור לעיל, מצאתי להמשיך ולבחון את הטענות הקנייניות בדבר פגיעה עקב "סגירת חלון" וכניסה ל"חדר מתוך חדר" שהועלו ע"י הנתבעים על מנת לקבוע אם יש בטענות משום פגיעה קניינית מהותית המצדיקה את ביטול הפרויקט או התנייתו בתנאים.

הערת פתיחה - האם יש לראות בטעמי ההתנגדות של נתבע 1 כטעמי התנגדות של הנתבעת 2

46. כבר בפתח הדברים אציין כי על אף שהנתבעת לא העידה ולא התייצבה לדיונים מצאתי לראות בטענות הנתבע 1 כטענות הנתבעים 1 ו-2 יחד. יצוין כי שני הנתבעים שהם בני זוג היו מיוצגים על ידי אותו עו"ד.

47. הנתבעת 2 לא הגישה תצהיר עדות ראשית ולא בקשה לפטור אותה מהתייצבות לדיונים. בנסיבות אלו, יש לראות בה כמי שניתנה לה ההזדמנות לטעון טענותיה. לא הוכח כי עמדתה של הנתבעת 2 שונה משל הנתבע 1, לבני הזוג אין אפשרות להביע דעות סותרות בעניינים המתייחסים לרכוש המשותף באופן שהסכמתו של אחד מהם אינה מחייבת את השני, חוק המקרקעין המתייחס לאמור באופן מפורש בקבעו בסעיף 13 לתקנון המצוי, החל על הבית, כי:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/489/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13. (א) ההצבעה באסיפה הכללית תהיה בהרמת ידיים, אך לפי דרישת רבע לפחות מבעלי הדירות הנוכחים תתקיים הצבעה בקלפי.

(ב) בהצבעה זכאי בעלה של כל דירה לדעה אחת."

ראו בעניין גם את הוראת סעיף 14 לתקנון המצוי הקובעת:

14. (ד) היה לדירה יותר מבעל אחד, ימנו הבעלים אחד מהם, או אדם אחר, כבא-כוחם באסיפה הכללית."

ללמדנו כי בהחלטות בהם נדרש בחוק שיעור הסכמה של בעלי דירות בבית, ממונה לדירה שהבעלות בה היא משותפת נציג, אשר אמור להביא דעה אחת בשם כל בעלי הדירה. מכאן שבעליה של דירה, יהא מספרם אשר יהא, צריכים להגיע להסכמה ולגבש לעצמם דעה אחת.

48. אבחן, אפוא, את נימוקי ההתנגדות של הנתבעים, האם יש בהם כדי להצדיק את מניעת הפרויקט או התנייתו בתנאים.

האם זכאים הנתבעים להצמדת חניה במסגרת הפרויקט

49. עיון בנסח הרישום של הבית מלמד כי לדירת הנתבעים אין הצמדה כלשהי. זאת להבדיל מ-5 מבין 9 דירות אחרות בבית להן קיימת הצמדה רשומה של שטח של 10 מ"ר לכל אחת (ראו נספח א' לכתב התביעה, נסח רישום הנוגע לדירות 2,4,5,8).

עיון בתשריט הבית המשותף מלמד כי ההצמדות דלעיל מצויות בקומת הקרקע ומשמשות כחניות, תוך שעדיין נותרו חלקי רכוש משותף נרחבים המשמשים בפועל כחניה (על אף שלא הוצמדו).

בע"א 730/84 וינטרס נ' זמורה פד"י כח (1) עמוד 237 נקבע:

"במקומנו ובזמננו שימוש במכוניות הוא נפוץ עד כדי כך, וכתוצאה מזה הצורך במציאת מקום חניה למכונית (לאו דווקא ברשות הרבים) נעשה חיוני ודוחק עד שיש לראות בחניה במקום מתאים בתוך שטח הבית שימוש רגיל, שהוא כורח המציאות. אבל ברור כי בכך אין בעל המכונית רוכש לעצמו כל זכות או חזקה במקום החניה".
(ההדגשות שלי- דק"ב)

50. לאור האמור לעיל, הרי שאף אם הנתבעים או מי מטעמם עשו (או עושים) שימוש בחלק מן הרכוש המשותף מזה שנים, לצרכי חניה הרי שלכל היותר מדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף אשר אינו מקנה להם זכות קניינית אישית (בוודאי לא זכות עודפת לעומת בעלי דירות אחרים בבית להם אין חניה צמודה).

51. לא נטען, וממילא לא הוכח, כי לנתבעים זכות לשימוש ייחודי בלתי הדיר ברכוש המשותף לצרכי חניה. הנתבע 1 אישר כי אין לו חניה רשומה אך הוא נוהג להעמיד את רכבו למטה כי "אף שכן לא דיבר איתי על זה" (ראו עדותו בעמ' 20 לפרוטוקול שורות 20 ו-21) ובהמשך הוסיף כי "אף אחד לא מתלונן" (ראו באותו עמ' שורות 28-29).

52. אפילו הייתה לנתבעים זכות לשימוש ייחודי אזי הלכה היא כי עת עסקינן במתן רישיון במקרקעין לשימוש ייחודי חנים (ולמען הסר ספק - לא הוכח אחרת), מדובר ברישיון הדיר, ונותן הרשות רשאי בכל עת לחזור בו מההסכמה שהוענקה (ראו לעניין זה ת.א (ת"א)



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/489/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

2816/03, קונצ'ציקי נ' שפלן (פס"ד מיום 3.4.06, פורסם בנבו) וכן נ. זלצמן, רישיון במקרקעין, הפרקליט מב, 24, 57).

אמנם, קיימים מקרים מיוחדים בהם לא תתאפשר חזרה מן ההסכמה בשל שינוי נסיבות או הסתמכות (ראו ע"א 7139/99, אלוני נ' ארד, פ"ד נח (4), 27, ע"א 5136/91, קוגלמס נ' קוגלמס, פ"ד מט(2), 419, ע"א 2836/90, בצר נ' צילביץ, פ"ד מו (5), 184, ע"א 588/81, ציזיק נ' הורביץ, פ"ד מ(1), 321, ע"א 515/76, לוי נ' ויימן, פ"ד לא(2), 127). אולם, איני סבורה כי במקרה דנן מתקיימות נסיבות כאלה. נהפוך הוא, סבורה אני כי הנתבעים נהנו משך שנים ארוכות מן הרכוש המשותף ללא הפרעה וללא ששינו מצבם לרעה בהסתמך על הרשות, ועתה יתר בעלי הדירות בבית מעוניינים לממש אף הם את זכותם ביחס לאותו רכוש משותף, ולנתבעים אין זכות למנוע זאת מן הטעם האמור. דרישת הנתבעים למתן תמורה עודפת בדמות הקניית חניה ("אמרתי שאולי בוא נראה אולי הוא יסדר לי חניה" ראו עמ' 21 לפרוטוקול שורה 4) אינה לגיטימית בעיני והיא מפרה את השוויון ביחס לזכויות בעלי הדירות האחרים בבית המשותף.

ויוטעם, זכותם של הנתבעים לחניה אינה כזכות בעלי הדירות להם צמודה חניה כדין ועצם הדרישה למתן זכות דומה אינה שוויונית.

53. לאור האמור לעיל הנתבעים אינם זכאים לחניה צמודה במסגרת הפרויקט.

54. איני סבורה כי פסק הדין אליו הפנו הנתבעים שניתן ע"י כב' השופטת ביבי בעש"א 7187-01-19 ילין נ' גורן (פס"ד מיום 27.4.20, פורסם בנבו) מונע הצמדת חניות לדירות החדשות או הצרחת חניות צמודות לדירות הקיימות באחרות. ברי כי בעת תכנון פרויקט תמ"א 38 יקשה עד מאד להוציא פרויקט אל הפועל מקום בו החניות הצמודות יוותרו במקומן. משלא הוכחה פגיעה מהותית ברכוש המשותף מקום בו הצמדות יועתקו למיקום אחר בבית ומקום בו הדבר נעשה בהסכמת רוב מכריע של בעלי הדירות מוצאת אני לאשר בשם הנתבעים שינוי זה ברכוש המשותף. ויוטעם, סעיף 5(א) לחוק החיזוק מאפשר באופן מפורש הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לשם התקנת מקומות חניה לדירות החדשות, ואילו העתקת מקום החניות הקיימות לתוואי חדש אינו עולה כדי הוצאת שטחים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירות, אלא הוא בבחינת שינויים ברכוש המשותף, שכן שטח החניות המקוריות מתווסף לרכוש המשותף וכנגדן מוצא שטח דומה אחר. בסעיף 3 לחוק החיזוק נקבע כי ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה שינוי ברכוש המשותף טעונה הסכמה של רוב בעלי הדירות בלבד. מקום בו נעשית הצרחה של חניות קיימות כנגד אחרות דומות להן אין מדובר בהוצאת חלקים מהרכוש המשותף אלא בשינוי ברכוש המשותף.

סבירות הערבות

55. ככלל, מרבית העסקאות במקרקעין והסכמי בניה מלווים מחייבים מתן ערבויות שונות ומגוונות אשר מטרתן להבטיח את ההגנה של המתקשרים מפני הסיכונים השונים להם הם נחשפים במסגרת הסכמים כאמור (סיכונים כגון: אי קבלת שירות/מוצר, איחור במועדים, תביעות, תאונות כיו"ב). בפרקטיקה התפתחו מגוון סוגי ערבויות ובהן: ערבות אישית, ערבות ביצוע, ערבות בנקאית ועוד.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/489/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

56. טבעי הוא כי בעלי הדירות יחפצו בהגנה מקסימלית על זכויותיהם שתבוא לידי ביטוי בהסכם נטול סיכונים ו"רווי ערבויות". עם זאת, עלינו לזכור כי נטל ערבויות כבד מידי על היזם עלול לפגום בכדאיות הכלכלית של הפרויקט עד כדי איונו. דרישות יתר עלולות להדיר יזמים ולהרתיעם מפני התקשרות בהסכם המגביל בצורה משמעותית את גובה האשראי או את נכסיהם.

57. גובה הערבות הוא לדידי תנאי מסחרי בהסכם. בהעדר ראיות מספקות לחשיפה בלתי סבירה של בעלי הדירות בבית לסיכונים אין מקום להתערב בתנאי מסחרי זה. בעלי הדירות היו מיוצגים בעת המו"מ לכריתת ההסכם ובמהלכו ע"י עו"ד. חזקה היא כי סכום הערבות שנקבע בהסכם משקף את האיזונים הנדרשים ואת ההגנה הראויה על האינטרסים שלהם.

58. יודגש כי לא עלה בידי הנתבעים להוכיח כי גובה הערבות שנקבע בהסכם אינו מספק או אינו סביר. כמו כן, לא מצאתי כל פגם בכך שגובה הערבות משתנה בהתאם לקצב התקדמות הבניה, המדובר בפרקטיקה סבירה ומקובלת. מקום בו הסיכון לו חשופים בעלי הדירות פוחת ככל שהפרויקט מתקדם, הדעת נותנת כי יש מקום גם להפחתת גובה הערבות בהתאמה.

59. בנסיבות אלו, לא מצאתי כי הוכח כי גובה הערבות שנקבעה בהסכם כמו גם הפחתתה עם התקדמות הבניה בלתי סבירים, ועל כן איני מוצאת נימוק זה כמצדיק את סירוב הנתבעים לפרויקט.

האם חתמו הנתבעים על הסכמה עקרונית להסכם או שחתימת הנתבע 1 זויפה

60. אמנם לטענה זו אין השלכה עקרונית ביחס לתוצאת ההליך, עם זאת, מצאתי להכריע בה שכן אני סבורה כי יש בה כדי ללמד על התנהלות הנתבעים בקשר לפרויקט ואף על תום ליבם.

61. מתצהיר עדותו הראשית של חבר הנציגות מלח יוסף (סעיפים 14 ו- 22) עולה כי הנתבע חתם על "הסכמה עקרונית" לביצוע הפרויקט, ולמעשה אישר את זהות היזם (ראו ת/2). העד מלח העיד כי החתימה על ההסכמה נעשתה בנוכחותו (ראו עמ' 16 לפרוטוקול שורות 32-30) עדותו זו הייתה מהימנה בעיני והיא לא הופרכה בחקירתו הנגדית. לטענת ב"כ התובעים, חתימת הנתבע 1 על ת/2 נעשתה אף בנוכחותו (ראו עמ' 15 לפרוטוקול שורות 48 – 49). כפי שהעיד מר מלח, משלא נענתה בקשתו של הנתבע 1 לקבל חניה צמודה לדירתו החליט הנתבע 1 להתנגד לפרויקט ולסכל את ביצועו, ובתוך כך הגיש התנגדויות בפני ועדת התכנון שנדחו (ראו עדותו הראשית וכן עמ' 17 לפרוטוקול שורות 12 עד 18). עדותו זו נתמכת גם בעדות הנתבע 1 אשר אישר כי ביקש "לסדר לו חניה" (עמ' 21 לפרוטוקול שורה 4).

62. הנתבעים טענו בכתב ההגנה (סעיף 16) כי הם אינם חתומים על המסמכים שיוחסו להם. עם זאת, לראשונה העלו טענת בדבר זיוף חתימה במהלך דיון ההוכחות (ראו עמ' 23 לפרוטוקול שורות 3,4).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/489/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

63. סבורני כי הטענה בדבר זיוף חתימת הנתבע 1 היא טענה "כבושה". אין דומה טענה בדבר "העדר חתימה" לטענה בדבר "זיוף חתימה". זאת ועוד, ככל שהיה ממש בטענתם זו אזי מן הראוי היה להעלותה בצורה ברורה ומפורשת בכתב הגנתם. ואף מצופה היה כי הנתבע ינקוט בצעדים כנגד המזייף או למצער יגיש על כך תלונה במשטרה. מכל מקום, שעה שעל גבי המסמך הרלבנטי מתנוססת חתימה הנחזית להיות חתימת הנתבע 1 (חתימה זו אף נחזית להיות דומה לחתימתו על גבי התצהירים שהוגשו על ידו בהליך זה), ושעה שמתצהיר עדותו הראשית של העד מלח עולה כי המדובר בחתימת הנתבע שנעשתה בנוכחותו, הרי שנטל הוכחת טענת הזיוף מוטל על הנתבעים ואיני סבורה כי עלה בידם להרים נטל זה.

בע"א 456/11 בר נוי נ' מלחי (פורסם בנבו, 11.4.2013) נקבע: "כאשר אחד הצדדים להליך מעלה טענת מרמה או זיוף, מוטל עליו נטל השכנוע להוכחת טענתו, בין אם מדובר בתובע או בנתבע. הגם שהנטל הוא של מאזן הסתברויות, כמקובל במשפט האזרחי, הרי שכמות הראיות ורף הראיות הנדרש לגבי טענת מרמה, אשר לה גוון מעין פלילי, הם גבוהים יותר ועל בית המשפט לבחון את הראיות בזהירות ובקפדנות [ראו למשל: ע"א 3546/10 מישאלי נ' קליין [פורסם בנבו] (18.4.2012), פסקה 14; ע"א 3725/08 חזן נ' חזן [פורסם בנבו] (3.2.2011), פסקה 31; ע"א 475/81 זיקרי נ' "כלל" חברה לביטוח בע"מ, פ"ד מ(1) 589, 594 (1986) (להלן: עניין זיקרי)].

64. הנתבע 1 היה יכול להפריך בנקל את חתימתו על המסמך הרלבנטי בדרכים שונות. כך, למשל, היה בידו להביא עדים שיתמכו בגרסתו או באמצעות הגשת חוות דעת מומחה התומכת בגרסתו או באמצעות השוואת כתב היד. משלא עשה כן, אני קובעת כי הנתבעים באמצעות הנתבע 1 חתמו על הסכמה עקרונית לפרויקט.

65. אבחן עתה את יתר הטענות שהועלו על ידי הנתבעים בדבר פגיעות מהותיות.

טרם שאעשה כן אעיר הערה מקדימה. טענות הנתבעים בעניין הפגיעה בדירתם מבוססות על חוות דעתה של האדריכלית מרינה פנוש (אשר קיבלה את רישיונה המקצועי אך לאחרונה). הנ"ל לא בחנה את הפרויקט בכללותו אלא התמקדה בפגיעות בדירות הנתבעים. הנ"ל לא הציעה פרויקט או תכנון חלופי אשר גלומים בו יתרונות דומים לאלו של הפרויקט בפגיעה פחותה.

לאחר ששמעתי את עדותה ובחנתי את התוכנית לא שוכנעתי שמדובר בפגיעות מהותיות בדירת הנתבעים (ראו הרחבה להלן).

סגירת חלון חדר השינה

66. לטענת התובעים, עקב העבודות ייחסם חלון חדר השינה של דירתם מה שעולה כדי פגיעה מהותית בזכותם.

67. מעיון בתכנית הבקשה להיתר עולה כי לחדר השינה הרלבנטי 2 חלונות. במסגרת העבודות מתווסף חדר ממ"ד בצמוד לחדר השינה ועל כן אחד משני החלונות מתבטל.

68. לא הוכח כי הנתבעים התנגדו בפני מוסד התכנון ביחס למיקום הממ"ד הרלבנטי וסגירת החלון או כי קיימת אפשרות אחרת לתוספת ממ"ד ללא סגירת חלון כלשהו בדירת הנתבעים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/489/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

(ראו תשובת העד שמואלוב בעמ' 7 לפרוטוקול שורות 15-9). אציין כי מן התכנית עולה כי אף בדירות נוספות בוטלו חלונות בשל אילוצים שונים (בפרט באזור מיקום הממ"ד).

69. אציין כי לממ"ד המתווסף קיים חלון. שוכנעתי כי מיקום חלון הממ"ד נקבע בהחלטת מוסד התכנון וזאת בהתחשב בתכנון אפשרי עתידי של ממ"ד בבניין סמוך (ראו עמ' 7 לפרוטוקול שורות 17 עד 23).

70. בהינתן חשיבותו של קיום ממ"ד להגנה על חיי אדם במציאות הקיומית במדינת ישראל, אני סבורה כי ויתור על אחד מחלונות חדר השינה לטובת תוספת ממ"ד לכלל דירות הבית אינו בבחינת פגיעה מהותית בדירת הנתבעים.

71. מקום בו לחדר השינה קיים חלון נוסף ומשלא הוכחה תכנית אלטרנטיבית להקמת הממ"ד שיש בה משום פגיעה פחותה, מצאתי לדחות טענה זו של הנתבעים.

כניסה לממ"ד מתוך חדר השינה

72. על פי התכנון הפנימי הנוכחי של דירת הנתבעים הכניסה לממ"ד היא מתוך חדר השינה. עם זאת, מעיון בתכנית עולה כי בביצוע שינויים קלים בדירת הנתבעים ניתן "לייצר" כניסה עצמאית לממ"ד (שלא מתוך חדר השינה). אציין כי אף המומחית מטעם הנתבעים קובעת בחוות דעתה כי "ניתן לתכנן את הכניסה לממ"ד מהחלל החיצוני (סלון) ובכך לשמור על הפרטיות של כל חדר" ולא הוצגה מניעה לעשות כן. יודגש כי אף אם לא ניתן "לייצר" כניסה עצמאית לממ"ד איני סבורה כי יש בכך כדי להביא לאיון הפרויקט, לא כל שכן, מקום בו לא הוכח ע"י הנתבעים כי קיימת חלופה טובה יותר.

73. בעת ביצוע פרויקט תמ"א 38 לא ניתן להתחשב במכלול האילוצים של כל הדירות וליצור תכנית "אופטימלית" שתשתלב היטב בתכנון הפנימי של כל דירה ודירה, כפי שהעידה האדריכלית מטעם הנתבעים "לכל החלטה יש מחיר" (ראו עמ' 11 לפרוטוקול שורה 28). בראייה רחבה של הפרויקט למול כלל הדירות ויתרונותיו הבולטים של הפרויקט כולו למול החיסרון הנטען (שניתן לשינוי באמצעות תכנון פנימי שונה) דעתי היא כי אין מדובר בפגיעה מהותית שיש בה כדי להביא לביטול הפרויקט בכללותו ואף לא להתנייתו בתנאים.

חוסר יכולת לעשות שימוש בדירה והפחתת דמי השכירות במהלך תקופת העבודות

74. לטענת הנתבעים בעקבות העבודות שיעשו בדירתם לא ניתן יהיה לעשות בה שימוש במהלך תקופת ביצוע העבודות וכי ככל שניתן יהיה להתגורר בה אזי יידרשו בגינה דמי שכירות מופחתים.

75. לא שוכנעתי כי לא ניתן יהיה להתגורר בדירה כלל בעת ביצוע העבודות (ראו תשובת האדריכלית מטעם הנתבעים לשאלתי בעניין זה בעמ' 12 לפרוטוקול שורות 32 עד 38). כפי שהעידה הנ"ל ישנם פרויקטים בהם בעלי הדירות או מי מטעמם מתגוררים בבית בעת ביצוע העבודות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/489/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אמנם, יש להניח כי ביצוע עבודות בתוך הדירה וברכוש המשותף עלול להשפיע – ולו באופן זמני – על איכות המגורים בדירה (ובבית בכלל). עם זאת, מדובר בבעיה שהיא אינהרנטית לפרויקטים של תמ"א 38 מסוג עיבוי וחיזוק. זאת ועוד, עלינו לזכור כי המדובר בעבודות הנעשות לסירוגין ובפרקי זמן קצובים שנקבעו בהסכם וכי הנתבעים אינם מתגוררים כלל בדירה.

76. לאחר ששמעתי את העדויות ובחנתי את התכנון איני סבורה כי תישלל לחלוטין האפשרות לעשיית שימוש בדירה במשך כל מהלך ביצוע העבודות. מרבית העבודות המתוכננות הן עבודות שעתידות להתבצע מחוץ לדירה. חלקי הדירה שנהרסים ונבנים מחדש הם מצומצמים יחסית.

77. יתירה מכך, המחוקק נתן דעתו לעניין, ולאחר ששקל מהו האיזון הנכון בין מתן מדור חלופי לבעלי הדירות לבין אי פגיעה בכדאיות העסקה ע"י חיוב היזם במדור חלופי, בפרויקטים כגון דא מצא לקבוע בסעיף 5(ב1) לחוק החיזוק מתי חייב יזם ליתן מגורים חלופיים לבעל דירה בבית. לא נטען, וממילא לא הוכח, כי הנתבעים נמנים על האוכלוסיה הרלבנטית ועומדים בתנאים הרלבנטיים, כהגדרתם בסעיף, ועל כן לא מצאתי כי הם זכאים למגורים חלופיים או תשלום שכר דירה לתקופה הרלוונטית.

78. אדגיש כי באשר לפגיעה הנטענת בשכר הדירה - הנתבעים לא טרחו להציג בפני את הסכם השכירות ביחס לדירתם או להביא לעדות את שוכר דירתם בתמיכה לטענתם דלעיל. הימנעותו של צד מהבאת ראיה רלוונטית – בפרט שהיא מצויה בחזקתו - פועלת כנגדו. במקרה זה יש מקום להחיל את הכלל הראייתי לפיו הימנעות של בעל דין מהבאת עד או ראיה שאמורים לכאורה לתמוך בגרסתו, מעידים על כך שלו היה מובא אותו עד לעדות, או אילו היתה מובאת אותה ראיה הרי שגרסתו היתה מזיקה לבעל הדין שנמנע מלהביא את עדותו.

ראו: ע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר חברה בע"מ מד (4) 595 שם נקבע: **"...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, הייתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכרעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה"** (ראה גם ע"א 548/78 אלמונית נ' פלוני, פ"ד לה (1) 736, 760 (1980). וע"א 2275/90 בנין דור בע"מ נ' רוזנברג, פ"ד מז (2) 605, 614 (1993)).

79. אף אם אניח, לטובת הנתבעים, כי שכר הדירה אכן יפחת בעקבות העבודות, יהא מקום להבחין מהו החלק הנובע מאובדן השימוש הייחודי בחניה לעומת ההפחתה הנובעת מההפרעה הכרוכה בעבודות. מכל מקום, יש לשער כי עם סיום ביצוע העבודות והשבחת הדירה באמצעות הרחבתה ושיפוץ הרכוש המשותף, הנתבעים יוכלו לגבות שכ"ד גבוה יותר ויהא בכך כדי לפצותם על אובדן ההכנסה החלקי הזמני.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/489/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

80. מכל מקום, הפגיעה בדירה במהלך ביצוע העבודות, ככל שתהא, אינה ייחודית לנתבעים דווקא, ולכן ומשהסכימו כל בעלי הדירות לביצוע הפרויקט בתנאי ההסכם לא זכאים הנתבעים לפיצוי אחר מזה שנקבע בו (ככל שנקבע).

טענה בדבר פגיעה בדירה

81. בסיכומיהם העלו הנתבעים לראשונה טענה כי למפקחת אין סמכות לאשר ביצוע עבודות בדירתם במסגרת חוק החיזוק. לטענתם, לא ניתן לחייבם להסכים לבניית קיר ממ"ד בתוך הסלון. סבורני כי טענה מעין זו מהווה הרחבת חזית אסורה וכי ראוי היה להעלות בשלב מוקדם על מנת לאפשר לתובעים להשיב לה כדבעי, ומשהדבר לא נעשה הידרשות לה עלולה לפגוע בזכויות הדיוניות של התובעים.

לקראת סיום

82. התרשמתי כי הנתבעים ניסו להאריך את משך ניהול ההליך באמצעות העלאת טענות סרק. כזו היתה בקשתם לפסלות (בסיום שלב הראיות), טענת הזיוף, וכן בקשתם להוספת ראיות והעדת עדים נוספים.

83. למען הסר ספק, אני מוצאת לדחות את בקשתם להוספת ראיות ובקשה להעיד עדים נוספים שהוגשה לאחר סיום שלב הראיות בטענות שלא נטענו כלל בכתב הגנתם.

לא היתה כל מניעה להביא את העדויות בשלב הבאת הראיות ויש לשים קץ להתדיינות.

84. לנוכח כל האמור לעיל, התביעה מתקבלת.

ה. סיכום

85. התביעה מתקבלת.

86. אני מתירה את ביצוע העבודות המבוקשות ברכוש המשותף כפי שאושרו על ידי מוסד התכנון ובכפוף להוצאת היתר כדין ומילוי מלוא תנאיו ובכפוף לכך שהעבודות יבוצעו ע"י קבלן מורשה בעל סיווג מתאים.

87. ככל שהנתבעים או מי מהם לא יחתמו על ההסכם בתוך 7 ימים מיום קבלת פסק הדין אני מסמיכה בזאת את עו"ד יגל פדידה (מ"ר 39972) לחתום בשם הנתבעים 1,2 יחד או לחוד על כל המסמכים הדרושים לצורך ביצוע עבודות החיזוק והקשור בהם, לרבות, על ההסכם עם היזם על הסכמים עם רוכשי הדירות החדשות, רישום הערות אזהרה לטובת היזם ולפקודתו על היחידה הרישומית ועל הדירות החדשות, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון צו רישום הבית המשותף, או תיקונו או ביטולו לצורך מימוש תכנית החיזוק, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לרישום משכנתאות ו/או שיעבוד לטובת בנק או מוסד פיננסי ברכוש המשותף (ביחידה רישומית חדשה שתוצא ממנו לצורך הנ"ל או בדירות החדשות), על הבקשות והמסמכים הנדרשים לצורך רישום הדירות החדשות לאחר השלמת עבודות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/489/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

החיוזוק ובניית הדירות החדשות, על הבקשות ושטרי המכר להעברת הבעלות על שם הרוכשים ועל הטפסים והמסמכים הדרושים ע"י העירייה, מוסדות התכנון (בקשה להיתר או לשינוי), שלטונות האוצר ומס שבח. עורך הדין הנ"ל מוסמך בזאת לחתום על כל המסמכים שיידרשו ע"י התאגיד הפיננסי אשר יממן את הפרויקט ובכלל זה על כתב גילוי לממשכן, הודעות משכון, שטרי משכנתא, תנאים מיוחדים למשכנתא, ייפוי כוח וכל מסמך אחר שיידרש. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי המשכנתאות יירשמו על היחידה הרישומית החדשה שתיווצר, ככל תיווצר, ולא בדירות המקוריות של בעלי הדירות (התובעים והנתבעים).

88. הנתבעים, יחד ולחוד, ישלמו לתובעים (יחד) את הוצאות ההליך הכוללות הוצאות בגין הבקשות שנדחו וכן את אגרת תביעה, שכ"ט עו"ד וזמן בטלת עדים בסך כולל של 18,000 ₪. הסכום הנ"ל ישולם בתוך 60 יום מהיום.

89. סכום אשר לא ישולם במועדו יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל.

ניתן היום ט, איירת תשפ"א (21 אפריל, 2021) בהעדר. עותק יומצא לצדדים.


דגנית קציר- ברין
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין